

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 289/2532	พนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายสงบ ทิพย์ดี กับพวก	โจทก์
	นายพิเชตหรือสม ทองเที่ยง กับพวก	
		จำเลย
	นายพิเชตหรือสม ทองเที่ยง ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายสมนึกหรือจิ้ม ทองเที่ยง ที่ 2	
	จำเลย	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอถือเอาหลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายสงบ ทิพย์ดี และนางยินดีทิพย์ดี ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,83 บทหนึ่ง กับมาตรา 288,80,83อีกบทหนึ่งลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288อันเป็นบทหนัก ให้จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 20 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษให้จำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 หนึ่งในสี่ คงจำคุกจำเลยที่ 2 ไว้ 15 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน
(อันดับ 116,114,115,113)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้น
ต้นตีราคาประกันคนละ 300,000 บาท (อันดับ 97 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่สมควรให้
ปล่อยตัวจำเลยที่ 1 และที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่สมควรให้
ปล่อยตัวจำเลยที่ 1 และที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ